

于艳茹与北京大学行政撤销纠纷上诉案——撤销授予学位决定的司法审查：于艳茹诉北京大学撤销博士学位决定案裁判反思

案由：	行政 > 行政主体 > 教育行政管理（教育） 行政 > 行政行为 > 行政撤销
文书类型：	判决书
公开类型：	文书公开
案件类型：	行政二审
审理程序：	二审
权责关键词：	行政处罚 行政强制 行政许可 行政撤销 合法 违法 听证程序 合法性审查 受案范围 当事人的陈述 合法性 回避 可诉性 自由裁量权 听证
来源：	陈红：《撤销授予学位决定的司法审查——于艳茹诉北京大学撤销博士学位决定案裁判反思》，载《东南法学》2018年第2期，第120页
相关企业：	北京大学

于艳茹与北京大学行政撤销纠纷上诉案 ——撤销授予学位决定的司法审查：于艳茹诉北京大学撤销博士学位决定案裁判反思

一、问题的提出

我国教育领域因高校与学生的纠纷而引发的法律问题一直是社会热点和法律难点，突出表现在高校的学位授予行为、学籍管理行为以及招生录取行为引发的争议上。^[1]其中，学位授予行为引发争议，较早进入司法审查的视野。自1999年“田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证、学位证案”^[2]（以下简称“田永案”）始，因高校授予学位而引发的纠纷被纳入行政诉讼的受案范围，高校成为行政诉讼的适格被告。随后的“刘燕文诉北京大学学位评定委员会不授予博士学位决定纠纷上诉案”（以下简称“刘燕文案”）则引发了有关正当程序原则能否适用的激烈讨论。^[3]此后，高校有关学位评定、授予等方面的纠纷理应接受司法的审查逐渐成为共识。对此，有学者提出判断高校学生管理行为可诉性的三项标准^[4]，并指出只要一项成立高校的管理行为即具有可诉性。

根据《中华人民共和国高等教育法》（以下简称《高等教育法》）第11条的规定，高校享有“依法自主办学，实行民主管理”的权力。一系列学生诉高校的行政案件使得高校的办学和管理行为成为司法审查的对象。如何厘清高校自主办学和司法审查的边界，如何在尊重高校办学自主权的同时切实保障学生合法权益，成了需要加以厘清的实践问题和深入研究的论题。有学者研究了几个标志性案例，认为在“褚玥诉天津师范大学不履行授予学位证法定职责案”[5]（以下简称“褚阴案”）中，法院对高校学位授予要件的设定行为采取的是“不违法”的审查标准；而在“武华玉诉华中农业大学教育行政行为案”[6]（以下简称“武华玉案”）中，法院采取的是“不抵触”的审查标准。“褚玥案”和“武华玉案”裁判的不同审查标准，体现的是法院对高校规定和法律规范之间关系的不同认识。前者是在国家—社会二元结构中的认定，后者是纵向等级关系中的认定。[7]此后，最高人民法院指导案例第39号“何小强诉华中科技大学拒绝授予学位案”[8]（以下简称“何小强案”）则为高校学位授予行为确定了合法性审查的原则。法院指出，在符合法律法规规定的学位授予条件前提下，有关学位授予的内容设定是高校学术自治的体现，对学士学位授予的司法审查不能干涉和影响高等学校的学术自治原则，学位授予类行政诉讼案件司法审查的范围应当以合法性审查为基本原则。

当下我国的学位授权审核制度已进入质量为先、自律、规范发展的阶段，强调加强学位授予工作的质量保障。2015年11月，国务院学位委员会出台了《博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整办法》，并决定从2016年起，在全国范围内开展博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整工作。2018年2月27日，国务院学位委员会公布了《关于下达2017年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知》，共有25个省（区、市）的129所高校大幅撤销340个学位点。目前我国高度重视学位授予工作中的质量要求，注重学术道德和学术规范建设，严惩学术不端行为，保证学位授予的质量，维护我国学位形象。作为新时代背景下学位授予争议的最新形态，“于艳茹诉北京大学撤销博士学位决定案”（以下简称“于艳茹案”）所呈现出来的正是高校为确保学位授予工作的质量，作出撤销已授予学位的决定从而引发的争议。面对当前国家高度重视学位授予工作质量要求的现状，高校在处理学术不端行为时必须严肃对待。在这其中如何保障当事人的权益，法院又该如何审查其合法性，“于艳茹案”的裁判有集中表现。本文将以此为中心进行评析与反思，以期在新的时代背景下厘清撤销授予学位决定司法审查的关键问题。

二、“于艳茹案”的裁判概要

（一）基本案情

于艳茹系北京大学历史学系2008级博士研究生，于2013年7月5日取得历史学博士学位。2013年1月，于艳茹将其撰写的论文向《国际新闻界》杂志社投稿。5月31日，于艳茹在向北京大学提交博士学位论文答辩申请书时将该论文作为科研成果列入其中。7月23日，该杂志社刊登于艳茹的论文。2014年8月17日，该杂志社发布公告认为于艳茹的论文构成严重抄袭，随后，北京大学对于艳茹涉嫌抄袭一事进行调查。2015年1月9日，北京大学依据《中华人民共和国学位条例》（以下简称《学位条例》）、《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》（以下简称《意见》）、《北京大学研究生基本学术规范》等规定，并经学位评定委员会审议批准，作出《关于撤销于艳茹博士学位的决定》（以下简称《撤销决定》）。该决定于同年1月14日送达于艳茹。于艳茹对此结果不服。在向北京大学、北京市教委申诉无果后，于艳茹将北京大学诉至法院，要求法院判令撤销北京大学作出的《撤销决定》，并恢复其博士学位证书的法律效力。

（二）判决内容

一审法院认为，根据《学位条例》第八条、第十七条的规定，北京大学作为学位授予机构，享有依法撤销已授予学位的职权。尽管《学位条例》及相关法律法规未对撤销博士学位的程序作出明确规定，但撤销博士学位涉及相对人重大切身利益，是对取得博士学位人员获得的相应学术水平作出否定，对相对人合法权益产生极其重大的影响，因此，北京大学在作出被诉《撤销决定》之前，应当遵循正当程序原则，在查清事实的基础上，充分听取于艳茹的陈述和申辩，保障于艳茹享有相应的权利。虽然北京大学在调查初期与于艳茹进行过一次约谈，于艳茹就涉案论文是否抄袭陈述了意见，但此次约谈只是北京大学的专家调查小组进行的调查程序，北京大学在作出《撤销决定》前未能充分听取于艳茹的陈述和申辩。因此北京大学作出的《撤销决定》有违正当程序原则。同时《撤销决定》未明确其适用的具体条款，没有明确法律依据，适用法律存在不当之处。因而北京大学作出的《撤销决定》违反法定程序，适用法律不当，应予撤销。

二审法院重点论证了本案中是否应当适用正当程序原则以及北京大学作出的《撤销决定》是否符合正当程序原则。判决指出，即使法律没有明确的程序规定，也不意味着行政机关可以不受程序限制，以至于连最基本的正当程序原则都不遵守。对正当程序原则的适用不能流于形式，而是要真正保障当事人的程序参与权，让相对人在充分了解案件事实、法律规定以及可能面临的不利后果之情形下，

有针对性地进行陈述与申辩，发表有价值的意见，只有这样，才符合正当程序原则的要义。北京大学在作出《撤销决定》前由调查小组进行的约谈行为，明显没有达到正当程序原则的要求。

（三）评析

在本案中，被告北京大学在作出《撤销决定》时，是否应遵循正当程序原则，以及北京大学的约谈行为是否属于已经履行正当程序原则的要求，是本案法律上的争议焦点。对此，一审法院从《撤销决定》会对当事人合法权益产生重大影响的角度出发，认为北京大学在作出《撤销决定》时应遵循正当程序原则的要求。对北京大学的约谈行为定性为事前的调查程序，从而认定《撤销决定》有违正当程序原则。二审法院则根据正当程序原则的要义以及正当程序原则的内涵，展开更为详细的论证，指出遵守正当程序原则是行政机关在作出决定时的基本要求，即便法律没有明确规定，对正当程序原则的适用也没有自由裁量权。虽然相关法律、法规未对撤销学位的具体程序作出规定，北京大学在作出决定前也由调查小组对于艳茹进行了约谈，但此次约谈只是涉及于艳茹案涉论文是否抄袭的问题，至于该问题是否足以导致于艳茹学位被撤销，北京大学并未进行相应提示。于艳茹在没有意识到这一风险的前提下，也难以认定其进行了有效的陈述与申辩。这显然不符合正当程序原则的内涵要求。

尽管一、二审法院都认为北京大学作出的《撤销决定》违反了正当程序原则，应予撤销，但并未对原告双方在实体法律问题上的实体争议焦点加以审查，即北京大学能否依据《学位条例》第十七条、《意见》第五条以及《北京大学研究生基本学术规范》第四和第五条的规定作出撤销于艳茹博士学位的决定。法院只是指出北京大学在《撤销决定》中未明确适用的具体条款，适用法律存在不当之处。此种审查方式回避了对被诉行政行为的实体问题的审查，而只审查被告是否遵守了一定的程序，固然有其另辟蹊径之处，但无益于原告实体合法权益的切实保障。北京大学在履行完相关程序要求后，依然可以作出同样的撤销决定。所以对本案的审查，不应只停留在程序要件层面，而应从实体要件和程序要件两个层面加以展开。

三、实体要件：是否构成《学位条例》第十七条规定之要件

（一）是否构成“学术不端”

《学位条例》第十七条规定：“学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。”作为高校作出撤销已授予学位决定的法律依据，适用该条时，首先需明确“舞弊作伪”这一不确定法律概念的含义。不确定法律概念大量存在

于法律规范中，在适用时要先对其加以解释，来确定其含义。

一直以来，行政法上使用不确定概念，是将它作为一个具有两面性的问题进行讨论：一方面是立法和行政的关系，将行政从确定概念中解放出来，赋予其法上的自由；另一方面是行政和行政裁判的关系。^[9]“行政法院是否以及在何种程度上有权审查根据不确定法律概念作出的行政决定？并且，如果可能的话，以自己的判决判断取代行政决定？”^[10]为了回答这个问题，德国法学家巴霍夫在1995年提出了判断余地理论，认为行政机关通过适用不确定的法律概念获得了一种判断余地，即独立的、法院不能审查的权衡领域或判断领域；行政法院必须接受在该领域内作出的行政决定，只能审查该领域的界限是否得到遵守。^[11]但通说认为，并非所有的不确定法律概念的适用都能使行政机关获得判断余地，在德国法上，除了明确列举的行政机关享有判断余地的情形外^[12]，法院对不确定法律概念的适用进行全面的审查。^[13]只是在行政机关享有判断余地的领域中，法院应当克制自身的审查。已有学者指出，在我国的司法实践中，虽然没有明确提出“判断余地”这一概念，但法院在某些事项上尊重行政机关的判断，而不以自己的判断加以决定，与德国法上的“判断余地理论”有共通之处。例如在学术问题上，法院尊重专家作出的判断，而不自行去作出决定。^[14]

本案中，作为北京大学作出撤销已授予学位决定的法律依据，《学位条例》第十七条明确规定了只有存在“舞弊作伪等严重违反本条例的情况”下，才可以撤销已经授予的学位。由于《学位条例》中并未对“舞弊作伪”的表现形式加以界定，因此本案实体法律问题上的争议焦点就应是于艳茹的行为能否解释为“舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况”。关于何谓“舞弊作伪”，《意见》第五条从表现形式上作出了列举式规定，其中第二项指明“（二）在学位论文或在学期间发表学术论文中存在学术不端行为”属于“舞弊作伪”的行为。于艳茹发表的论文被《国际新闻杂志社》认定构成严重抄袭，是否能被认定为构成《意见》列明的“学术不端行为”，这是审查与评价北京大学撤销学位行为合法性的关键。

根据《中华人民共和国高等教育法》（以下简称《高等教育法》）第四十二条的规定，调查、认定学术不端行为的职责属于高校设立的学术委员会。《北京大学章程》第二十七条对学校学术委员会的职权和组成作出了详细规定。对于“学术不端行为”的审查，属于北京大学学术委员会的职权。作为北京大学内部的最高学术机构，由专业人员组成的校学术委员会对“学术不端行为”的审查显然更具专业性。校学术委员会经审查后作出的认定结果，属于其在职权范围内享有的“判断余地”，应当受到法

院的尊重，法院不能以自己的判断代替校学术委员会作出的判断。

（二）是否属于“在学期间发表”

虽然在“学术不端”这一构成要件的认定上，高校享有判断余地，法院应该尊重高校的判断，但在其他构成要件上，法院需要进行全面的审查。本案中，于艳茹投稿论文是否属于“在学期间发表学术论文”是实体要件上另一争议焦点。何谓“发表”，我国《[著作权法](#)》并未加以规定。有学者认为，发表，就是将作品首次公之于众。^[15]也有学者在考察域外立法的基础上，指出对发表的界定大概有三种立法体例：列举式、概括式和例示式。^[16]虽然各国（地区）立法对于发表界定存在差异，但基本都认为发表需要通过一定方式将作品公之于众。^[17]就法律规范的表述来看，“在学期间发表学术论文”中的“发表”一词应理解为通过一定方式向公众公开学术论文这一成果，至于公众是否知悉或关注则在所不问。本案中通过向杂志社投稿进而实现刊发论文的目的当然构成对学术论文的发表。

那么如何判断于艳茹发表的论文是否属于“在学期间发表”的，还需厘清“在学期间”的终止点。本案中，于艳茹向《国际新闻界》杂志社投稿的时间为2013年1月。5月31日，于艳茹在向北京大学提交博士学位论文答辩申请书及科研统计表时，将该论文作为科研成果列入博士学位论文答辩申请书，注明“《国际新闻界》，2013年待发”。7月5日，于艳茹获得博士学位。7月23日，《国际新闻界》杂志社刊登该论文。从时间线索中可得，于艳茹获得博士学位在前，投稿论文见刊在后。如果以于艳茹获得博士学位之日作为“在学期间”的终止点，那么该论文显然不属于“在学期间发表学术论文”。但论文的发表需要一个过程，从创作到投稿再到最终见刊，有一定时间跨度，从这一层面去理解，北京大学的答辩理由也不无道理。正是因为案涉论文从投稿到最后见刊的时间跨度比较长，在此期间，于艳茹已经完成了从北京大学在校生到已毕业博士的身份转变，所以如何认定案涉论文的性质才十分困难。对此，笔者以为，讨论的前提是先要确定“在学期间”的终止点。于艳茹认为，自其入学报到之日起至2013年7月5日毕业之日止，属于在学期间。北京大学未对此概念详细界定，只是认为于艳茹论文创作、投稿时尚属于在学期间。为此，笔者查阅相关资料，未见对于“在学期间”的详细界定，从更有利于保护相对人的角度出发，笔者认为，将于艳茹获得博士学位之日作为“在学期间”的终止点，并无不当。

那么如何确定案涉论文是否属于“在学期间发表学术论文”，笔者认为，以于艳茹收到稿件录用通知书的时间作为判断依据更具合理性。发表这一行为的实现需要通过一定方式，以向期刊投稿的方式

进行发表为例，中间包括审稿、修改、录用等多个环节，到最终见刊实现发表，需要一定时间。虽然在投稿初期作者对于论文能否实现发表并不确定，但这一不确定状态到收到录用通知书时，即告终结。一般而言，录用通知书是杂志社在收到作者文章后，经过审核，认为其达到刊发水准后给作者开具的书面通知。收到录用通知书即意味着期刊杂志确定刊发投稿论文，至于其何时见刊，则只是时间问题。尽管也存在收到录用通知后因特殊原因而导致投稿论文没能最终见刊的情况，但这种情况只是使原本确定的状态重新归于不确定。收到用稿通知后，论文如果最终得以刊发，是延续了之前的确定状态，从而最终实现了“发表”。因此，如何判定一篇学术论文属于“在学期间发表的学术论文”，笔者以为构成要件有两个：（1）投稿论文得以见刊完成发表；（2）在学期间投稿作者收到录用通知。本案情况，于艳茹尚属北京大学在校生时，就收到了《国际新闻界》杂志社的录用通知，投稿论文已处于确定刊发状态，虽然最终见刊时间在其获得学位后，但只是其论文确定刊发状态的实现，发表这一结果在其收到录用通知时，就是预期可得的了。如果于艳茹论文没能最终见刊，那么就不算实现了“发表”，更遑论“在学期间发表”了。有学者认为，于艳茹在收到用稿通知后也可能存在修改论文、延期刊载或撤稿等可能，其发表权能否最终实现仍具有不确定性。^[18]但笔者以为，这些情况只能算是原本确定状态下的阻却事由，并不能否认原本的确定状态。虽然论文最终刊发才能算是实现了“发表”，但这需要一定的时间跨度。所以，笔者以为，就本案情况，以收到录用通知的时间作为判断是否属于“在学期间发表学术论文”更具合理性。当然，此处暗含的前提是，论文已通过一定方式向公众公开，完成了“发表”这一动作。

当然，如果以收到投稿论文录用通知的时间作为判断是否属于“在学期间发表学术论文”的关键，是否存在扩大解释之嫌？依据《意见》第一条、第二条的规定，加强学术道德和学术规范的建设在学位授予工作过程中至关重要，学位授予单位必须高度重视，培养学位申请者严谨的治学态度和求实的科学精神。可见，对于学位授予单位而言，除学术能力外，学位申请者的学术道德在学位授予过程中也是需要考虑的重要方面。一旦发现学位申请者存在舞弊作伪的行为，学位授予单位必须严肃处理。作为《意见》所列举的“舞弊作伪行为”的表现形式之一，“在学期间发表学术论文中存在学术不端行为”自然构成学位授予单位需要严肃处理的情形。从立法原意出发，《意见》的出台，是为了进一步加强学术道德和学术规范的建设，严肃处理学位授予过程中存在的学术不端行为，维护我国学位形象。所以在认定是否构成“在学期间发表学术论文”这一要件时，如果仅以论文见刊的时间点作为认定依

据，则忽视了对当事人在论文写作到投稿再到见刊整个过程中的学术道德要求。而立法原意正是为了打击在这个过程中存在的学术不端行为。依据目的解释，对该要件的解释要能够满足立法目的中对于学生学术道德的评价要求。

尽管如此，由于学位授予行为涉及的是当事人的基本权益，在存在多种解释可能的情况下，采取何种解释路径还需接受比例原则的检视。比例原则要求国家机关在行使权力时，应在其所追求的公益目的和为实现该目的所采取的手段给相对人权益所造成的损害之间保持均衡。**[19]**本案中，涉及的是高校对于学术道德和学术诚信的追求与学生合法权益之间的利益衡量。笔者以为，将当事人已经见刊并在学位授予之日前即收到用稿通知的论文认定属于“在学期间发表学术论文”更符合比例原则的要求。虽然高校作出的撤销学位的决定需要综合其他要件的认定情况，但就该要件而言，如果单从是否见刊这一结果上来判定显然不合常理，因为学术不端的行为明显发生在见刊之前的环节。而如果仅以学术不端行为发生之时尚属在学期间就认定此要件成立，又会给当事人权益造成过度侵害，因为行为发生时当事人对于后续能否实现论文见刊这一结果尚不确定。所以，对该要件的认定既不能对当事人权益造成过度损害，也不能妨碍立法要求加强学术道德和学术规范建设的目的的实现。笔者以为，以收到论文录用通知作为判断是否属于“在学期间发表学术论文”的依据，既能够满足立法要求惩治学术不端行为的目的，又不会给当事人的私益造成过度侵害，导致明显不当的结果发生，符合比例原则中适当性、必要性和均衡性的要求。

（三）“经学位评定委员会复议”要件的满足

除上述构成要件外，法院还需对“经学位评定委员会复议”这一程序性要件进行审查。学位评定委员会的组成人员、复议的程序以及复议的结果等都是法院审查的事项。我国《[学位条例暂行实施办法](#)》[第十八条](#)对学位评定委员会的职权范围作了列举式规定，其中[第八项](#)规定“（八）作出撤销违反规定而授予学位的决定”，[第十九条](#)对学位评定委员会组成人员的数量、任期、资格要求都作了详细规定。《北京大学研究生基本学术规范》第六条到第十条对违反学术规范行为的调查机构与程序作了相应规定。《北京大学学位评定委员会职责及议事规则》第九条和第十条规定了学位评定委员会和学位评定分委员会在作出撤销决定时，应通过会议方式进行，并有全体委员三分之二以上出席，经全体委员过半数（不含半数）以上同意为通过。对撤销学位决定的议事规则也作了明确规定。

本案中，对于北京大学学位评定委员会投票的具体票数是多少，北京大学官网未透露细节。但有

消息称，于艳茹案处理过程中，在历史学系学位分委员会投票决定到底是否撤销其博士学位时，有7人认为不应撤销博士学位，而应撤销相关学术奖励；有5人认为应撤销其博士学位；剩下1人弃权。但随后北京大学学位评定委员会以20：0的投票结果，一致认为应撤销其博士学位。[20]对此，笔者以为，北京大学学位评定委员会内部决议的内容涉及的是调查小组成员与专家之间、学位评定委员会委员之间以及学校内部相关部门之间沟通交流的意见，如果公开可能导致与会人员难以坦率表达意见，从而影响决议的公正性。所以北京大学没有公开学位评定委员会复议的内容有其合理之处。但是依据《学位条例暂行实施办法》以及北京大学的内部章程规定，撤销已授予学位有严格的程序要求，对于程序性事项，如作出撤销决定的学位评定委员会的人员组成、议事方式等，属于法院需要审查的事项。北京大学在答辩的过程中也提交了学位评定委员会第117、118次会议纪要，证明其履行了“经学位评定委员会复议”这一要件。笔者以为，会议纪要虽然不同于会议记录，是经过加工整理出来的记叙性和介绍性的文件，但其一样具有纪实性，能够客观反映会议的基本情况。所以在本案中，应当认定北京大学履行了“经学位评定委员会复议”的要件。

四、程序要件：基于正当程序原则的展开

（一）是否应当适用正当程序原则

正当程序原则的基本含义是行政机关作出影响行政相对人权益的行政行为，必须遵循正当法律程序，包括事先告知相对人，向相对人说明行为的根据、理由，听取相对人的陈述、申辩，事后为相对人提供相应的救济途径等。[21]正当程序原则起源于英国古老的自然公正原则，其内涵是任何权力必须公正行使，对当事人不利的决定必须听取他的意见。[22]而在美国，自然公正原则的概念很少被使用，常被使用的是美国联邦宪法中规定的“正当程序”概念，包括实体性正当程序和程序性正当程序。[23]我们一般所理解的正当程序是指程序性正当程序。作为英美法系一项重要法律原则，正当程序原则凸显的是对相对人程序性权利的保护。

我国的法律传统中，对于程序概念的讨论是比较匮乏的。1986年制定的《治安管理处罚条例》第34条规定的行政处罚必须经过“传唤、讯问、取证和裁决”四道程序已经被认为是我国行政程序发展上的重大突破。[24]1996年的《行政处罚法》首次规定了听证程序。随后的《行政许可法》和《行政强制法》也都规定了听证、陈述、申辩等制度。2004年国务院出台《全面推进依法行政实施纲要》，规定依法行政必须做到程序正当。行政机关在实施行政管理过程中“要严格遵循法定程序，依法

保障行政管理相对人、利害关系人的知情权、参与权和救济权”。人民法院在审查行政行为合法性时，如果行政机关作出的行政行为违反法定程序，法院可以直接判决撤销或部分撤销，并可判决行政机关重新作出行政行为。可见，在行政行为作出的过程中，对相对人的程序性权利的保护，是至关重要的。但是，“法定程序”的适用是具体而明确的，当法律法规和规章对行政机关应当遵循的程序没有明确规定的时候，法官能否在“法定程序”之外适用“正当程序原则”去审查行政行为的合法性？这一问题在高校作为被告的行政纠纷中展开了很多有益的探索。

从“田永案”开始，司法实践中就开始引入“正当程序原则”来审查高校作出的决定的合法性。《最高人民法院公报》在刊登这一案例时就明确指出北京科技大学在作出退学决定时既没有向当事人宣布、送达，也没有听取当事人陈述申辩，其行为不具合法性。公报的内容无疑摆明了立场，即便实体法上没有规定高校在作出退学决定时应遵循的“法定程序”，行政机关在作出对当事人权利产生重大影响的决定时，也应当考虑到原则的适用，否则行为不具有合法性。虽然公报没有明确适用“正当程序”这一表述，但其对原则的考虑凸显的正是正当程序原则的内涵。其后的“刘燕文案”中，北京大学校学位委员会在作出不予授予刘燕文博士学位的决定时，未听取当事人的陈述申辩，其决定也未向当事人送达。由于当时的法律法规对博士学位的评定程序没有具体规定，能否适用正当程序原则成为原被告双方争议的焦点。最终一审法院以北京大学校学位委员会作出的决定未听取刘燕文的申辩意见，也未将其向刘燕文实际送达为由，判决撤销该决定。可见，在不予授予学位类的纠纷案件中，高校是否履行相应程序，成为法院审查的对象。即便没有法定程序的要求，高校在作出不予授予学位的决定时也应受到正当程序原则的约束，否则就有可能因为侵犯了当事人的程序性权利而被撤销。

在本案中，涉及的是撤销已授予学位的问题。由于法律法规未对撤销已授予学位的程序作出明确规定，那么高校在作出撤销决定时，是否也应受到程序性原则的约束呢？为了解决这一问题，必须从保护当事人合法权益这一立法目的进行研析。我国《宪法》第四十六条规定：“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。”《高等教育法》第九条规定：“公民依法享有接受高等教育的权利。”受教育权作为一项基本权利，具有宪法上的依据。[25]《教育法》第二十三条和《高等教育法》第二十二条都规定了我国实行学位制度，对于符合要求的人员授予相应的学位。学位授予制度的内涵要求是为了使公民在满足国家规定的学术标准后，获得相应的学术评价，本质上是为了保障公民的受教育权。授予学位是对公民学术水平作出的相应评价，撤销学位则是对公民学术水平作出的重大否定，惩戒性

大，已经严重影响基本权利。因此，程序保障不容忽视。

基于本案事实考察，因为《学位条例》及相关法律法规未对撤销博士学位的程序作出明确规定，因此北京大学对采取何种方式进行审查和决定有裁量权。但《意见》第七条规定了学位授予单位调查和处理舞弊作伪行为时要规范程序。尤其是撤销学位的决定关系的是当事人的宪法权利，一旦学位被撤销，当事人的基本权利将受到严重影响。从这一角度来说，即便北京大学在作出撤销决定的方式上有选择空间，也应当受到最低的公正标准，即正当程序原则的约束。只有这样，才能切实保障决定程序的公正性，才能真正维护当事人的权益。换言之，北京大学在程序选择上所享有的裁量空间，理应受到法律原则的约束。

（二）是否履行了“听取当事人陈述申辩”

正当程序原则要求行政机关在作出决定时，要遵守基本的程序规则，向相对人说明作出决定的理由，并听取当事人陈述申辩，为其参与决定过程提供机会。作为正当程序原则的重要要求——“听取当事人陈述申辩”在我国的《行政处罚法》《行政许可法》和《行政强制法》等法律规范中都有体现。在高校行政诉讼纠纷案件中，鉴于高校作出的不授予学位决定会给当事人基本权利造成重大损害，程序性事项的裁量空间将受到法律原则的约束。因此，高校在作出决定时是否满足了正当程序原则成为法院审查高校行为合法性的重要依据。前述的“田永案”和“刘燕文案”都有不同程度的涉及。作为学位授予类争议案件的新形态，本案中北京大学在作出撤销决定时是否满足正当程序原则的要求是本案在程序法律问题上的争议焦点。

北京大学在答辩时称，在作出撤销决定前已经约谈过于艳茹，已经履行了“听取当事人陈述申辩”的程序要求。但这一约谈只是作出决定前的调查程序，是否在实质上满足了“听取当事人陈述申辩”这一要求的内涵，值得怀疑。总结我国《行政处罚法》《治安管理处罚法》以及《行政强制法》配套解读中有关陈述权、申辩权的解释，笔者以为，听取当事人陈述申辩的实质内容有以下几点：（1）行政机关在听取当事人陈述申辩前要告知相对人其作出决定的事实依据和法律依据；（2）相对人可以对行政机关提出的事实依据和法律依据是否正确、适当，发表自己的观点；（3）相对人可以针对行政机关认定的事实、证据以及处理决定等提出反驳，进行辩解。[26]陈述申辩制度的核心是为了确保相对人在行政机关完成告知义务后能够进行充分有效的表达，从而确保其行政参与权得以实现。作为相对人的一项重要程序权利，行政机关在履行此项义务时，决不能流于形式，而应该从实质上满足听

取当事人陈述申辩的内涵要求。立法的本意是通过程序性规定来保障相对人的程序权利，但听取当事人陈述申辩的要求在行政执法的过程中常常被忽视。

有学者通过对我国行政相对人申辩权的研究指出，申辩权行使遭遇阻滞的原因，就我国行政法治实践来看，重要的一点是由于行政机关的自由裁量权而引起的阻滞。^[27]行政机关常以享有自由裁量权来对抗相对人行使申辩权，“至于这些自由裁量权在什么情况下是不可以对抗相对人的申辩权的则是一个非常微妙的问题”^[28]。笔者以为，为了回答这个问题，可以从相对人的权利性质出发，对于涉及基本权利的行政决定，行政机关程序裁量空间收缩，不得拒绝履行听取当事人陈述申辩的义务。当然，对行政所享有的裁量空间的尊重和对相对人程序性权利的维护，还需要法院在具体案件中加以把握。

在本案中，撤销学位的决定涉及当事人的受教育权，北京大学不能以法律法规没有规定为由，拒绝适用正当程序原则。其在作出决定前所进行的约谈，既没有告知于艳茹可能作出撤销其学位的决定，也没有告知其事实依据和法律依据，只是对其涉嫌抄袭一事进行调查，告知内容不周全。于艳茹在未意识到其学位可能因此被撤销这一风险的情况下，未能进行充分的陈述和申辩。从程序的实质功能观察，北京大学的程序行为不能视为履行了“听取当事人陈述申辩”的要求。

五、结语

从“田永案”开始，高校和学生之间因学位授予行为引发的争议屡见不鲜，也较早进入司法审查的视野。早期研究对于此类纠纷的审查主要集中于高校作出的不授予学位决定是否合法，并由此形成了相对稳定的审查路径。除此之外，还有因高校的学籍管理行为以及招生录取行为引发的争议，已有研究也多有涉及。然而对于撤销已授予学位类的案件，已有研究还关注较少。

当前我国重点开展学位授权审核工作，坚持服务需求、质量导向，构筑“加强规范、重在建设、自律自律、规范管理”的学位授权审核体制与运行机制。各学位授予单位也高度重视学位授予工作中的质量要求，不断加强学术道德和学术规范建设，严惩学术不端行为。在此背景下，作为学位授予类争议案件的最新形态，“于艳茹案”呈现的正是高校为确保学位授予工作的质量，作出撤销已授予学位的决定从而引发的争议。其中，如何厘清学术自治和司法审查的边界，如何审查撤销决定的合法性，是当下迫切需要解决的问题。

本文通过对“于艳茹案”的剖析，旨在厘清上述问题。但是，囿于本文分析仅限于个案之中，对于

高校作出的撤销学位的决定，如何形成相对稳定的司法审查路径，还有待实践中继续观察。

【注释】

*华东政法大学法律学院宪法学与行政法学专业16级硕士研究生。感谢华东政法大学法律学院陈越峰副教授对本文的悉心指导。本文曾在华东政法大学“行政法研习营”上加以报告，感谢华东政法大学硕士研究生周鹏、张昊、张怡静、苏笑梦、陈洁、吴嘉懿、高骥提出的宝贵意见。

[1]“甘露不服暨南大学开除学籍决定案”，系学籍管理行为引发争议的典型案例，法院认为“违纪学生针对高等学校作出的开除学籍等严重影响其受教育权利的处分决定提起诉讼的，人民法院应当予以受理”，法院对开除学籍决定作出合法性审查。参见《中国行政审判指导案例》第3卷第93号案例，中华人民共和国最高人民法院行政审判庭编，中国法制出版社2012年版。“林群英诉厦门大学博士生招录案”，系因高校招生行为引发争议的典型案例。

[2]《最高人民法院公报》1999年第4期。

[3]对“刘燕文案”的主要研究成果，参见沈岷：《制度变迁与法官的规则选择》，载《北大法律评论》第3卷第2辑，法制出版社2000年版，胡锦涛：《北大博士学位案评析》，载《人大法律评论》2000年卷第二辑；湛中乐、李凤英：《刘燕文诉北京大学案：兼论我国高等教育学位制度之完善》，载《中国教育法制评论》第1辑；朱峰：《从刘燕文诉北大案看行政正当程序的评判标准》，载《政治与法律》2000年第5期；程雁雷：《论司法审查对大学自治的有限介入》，载《行政法学研究》2000年第2期；杨建顺《行政诉讼与司法能动性：刘燕文诉北京大学（学位评定委员会）案的启示》，载《法学前沿》2001年第4期，法律出版社2001年；何海波：《晨光初现的正当程序原则》，中国法学会行政法学研究会2008年年会论文集（上册）；何海波：《司法判决中的正当程序原则》，载《法学研究》2009年第1期。

[4]这三项标准分别是：第一，被诉高校学生管理行为是否足以改变学生的在学身份；第二，被诉高校学生管理行为是否具有外部性；第三，被诉高校学生管理行为是否对学生的公民基本权益有重大影响。参见程雁雷：《高校学生管理纠纷与司法介入之范围》，载《法学》2004年第12期。

[5]《中国行政审判指导案例》第1卷第5号案例，中华人民共和国最高人民法院行政审判庭编，中国法制出版社2010年版。

[6]《中国行政审判指导案例》第1卷第9号案例，中华人民共和国最高人民法院行政审判庭编，中国法制出版社2010年版。

[7]参见陈越峰：《高校学位授予要件设定的司法审查标准及其意义》，载《华东政法大学学报》2011年第3期。

[8]指导案例39号：何小强诉华中科技大学拒绝授予学位案。

[9][日]田村悦一：《自由裁员及其界限》，李哲范译，中国政法大学出版社2016年版，第71页。

[10][德]哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社2000版，第134页。

[11][德]哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社2000版，第134页。

[12]德国法院在判决中确立的存在判断余地的情形有考试决定（中学毕业考试、国家考试等），2.与考试决定类似的决定，特别是教育领域；3.公务员法上的部分决定；4.由专家或者利益代表人组成的独立委员会作出的判断性决定；5.主要在环境法和经济法领域的预测性决定和风险评估决定；6.具有不确定法律概念具体因素的决定，特别是政策性的行政决定。[德]哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社2000版，第137-138页。

[13]对于赋予不确定法律概念以“判断余地”，有学者认为其违反了德国基本法，并称其为“拒绝裁判”，但是巴霍夫试图通过严格界定判断余地来消除这种疑惑。首先，并不是赋予所有不确定概念以判断余地，而是将其只作为一种例外予以认可，另外，从立法的角度，认为为了避免困难，应要求法律自己表达赋予判断余地的目的；其次，不同于裁量，判断余地是否属于界限内部的问题，本来就属于法院审理的对象，即在审理的过程中，如果认为对该不确定概念的涵摄并非行政机关合义务地考虑后作出，该决定就应被认定为违法（逾越判断余地的界限）；最后，行政机关只援用判断余地，主张不确定概念的解釋自由是不充分的，其主张要追溯到根据合理的考虑推导出结论的事实。[日]田村悦一：《自由裁量及其界限》，李哲范译，中国政法大学出版社2016年版，第87-88页。

[14]王贵松：《论行政裁量的司法审查强度》，载《法商研究》2012年第4期。

[15]李杨：《论发表权的“行使”——以发表权的权能构造为切入点》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2015年第6期。

[16]采取列举式的立法体例的主要国家是日本，这种立法方式具体列举的发表的类型，日本《著

作权法》第4条就规定了一般作品的发表包括发行、由权利人或者权利人授权的被许可人以上演、演奏、广播、有限广播、口述、展览或者上映的方式向公众提供作品，采取概括式立法体例的主要国家有德国，这种立法方式只是抽象地对发表进行描述，德国《著作权法》第6条第1款规定发表是指权利人同意后使作品能够让公众接触到的行为，采取例示式立法体例的主要有我国台湾地区，这种立法方式对代表性的发表类型进行了列举，同时又留有一定的弹性空间，台湾《著作权法》第3条规定公开发表是指权利人以发行、播送、上映、口述、演出、展示或其他方式向公众公开提示著作内容。参见刘有东：《著作人格权制度研究》，西南政法大学博士论文，2010年。

[17]所谓公之于众，是指以出版发行、广播、上映、口述、演出、展示和网络传播等方式披露作品并使作品处为公众所知的状态。至于公众是否实际知悉或关注被发表的作品，无关紧要。王迁：《知识产权法教程（第五版）》，中国人民大学出版社2016年版，第108页。

[18]参见湛中乐、王春蕾：《于艳茹诉北京大学案的法律评析》，载《行政法学研究》2016年第3期。

[19]李洪雷：《行政法释义学：行政法学的更新》，中国人民大学出版社2014年版，第81页。

[20]《北大女博士“抄袭门”争议》，载《南方都市报》2015年4月9日A16版。

[21]姜明安主编：《行政法与行政诉讼法》，北京大学出版社2011年版，第75页。

[22]王名扬：《美国行政法》，北京大学出版社2016年版，第285页。

[23]李洪雷：《行政法释义学：行政法学的更新》，中国人民大学出版社2014年版，第111-112页。

[24]参见何海波：《司法判决中的正当程序原则》，载《法学研究》2009年第1期。

[25]对于我国《宪法》中规定的“受教育权”和《高等教育法》中规定的“受教育权”，有学者认为，前者涵括的是给付请求权，追求的是入学，后者所涵括的是给付分享请求权，追求的是一直入学会。此种区分在“入学”问题上权利内容基异明显，但是本案并不涉及入学问题，讨论的是对于学位撤销的问题。参见袁文峰：《受教育权的宪法条款援引、内涵及救济路径——基于齐玉苓案与罗彩霞案的分析》，载《政治与法律》2015年第4期。

[26]虽然《行政许可法》中也有听取陈述申辩的要求，但考虑到行为的性质，笔者以为，选取《

《行政处罚法》《行政强制法》和《治安管理处罚法》中有关听取陈述申辩的释义，更具参考意义，《行政处罚法》配套释义中对陈述权和申辩权的解释是“陈述权和申辩权，是当事人在行政处罚过程中享有的权利。陈述权是相对人对事实和理由表达意见的权利。申辩权是相对人对处罚机关认定事实与理由进行辩解与反驳的权利。行政机关不仅要保障相对人行使这些权利，还必须充分听取当事人的意见，而且‘对当事人提出的事实、理由和证据应当进行复核，当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当依法采纳’。所以，陈述和申辩权绝对不是一种摆设，而是一种有内容和效力的权利”。《行政强制法》中对相对人享有的陈述权和申辩权的解释是“陈述权、申辩权是一项基本程序权利。陈述权重在陈述，指当事人对行政机关实施行政强制所认定的事实及适用法律是否准确、适当，陈述自己的看法和意见，同时也提出自己的主张和要求。申辩权重在意见交锋，指当事人针对行政机关提出的证据和处理决定，提出不同意见，申述理由、加以辩解”。《治安管理处罚法》中对陈述权和申辩权的解释是“陈述权，是指违反治安管理行为人对公安机关给予治安管理处罚所认定的事实及适用法律是否正确、适当，陈述自己的看法和意见，同时也可以提出自己的主张和权利要求，申辩权，是指违反治安管理行为人对公安机关的指控、证据等提出不同意见，进行申辩，以正当手段如采取包括要求召开听证会等方式，驳斥公安机关的指控以及驳斥公安机关提出的不利证据”。参见《中华人民共和国行政处罚法配套规定》，中国法制出版社2010年版，第5页；《中华人民共和国行政强制法配套解读与案例注释》，中国法制出版社2015年版，第12-13页；《中华人民共和国治安管理处罚法配套解读与案例注释》，中国法制出版社2015年版，第218页。

[27]参见关保英：《行政相对人申辩权研究》，载《东方法学》2015年第1期。

[28]关保英：《行政相对人申辩权研究》，载《东方法学》2015年第1期。

本案法律依据

中华人民共和国著作权法(2010修正) 第3条
中华人民共和国著作权法(2010修正) 第4条
中华人民共和国著作权法(2010修正) 第6条1款
中华人民共和国行政处罚法
中华人民共和国行政强制法
国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 第1条
国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 第2条
国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 第5条1款2项

更多

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法
最高人民检察院发布10起检察机关知识产权保护典型案例之九：成都晴某商贸有限公司与泸某股份有限公司等商标权撤销复审行政纠纷抗诉案

中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉射阳县国土资源局自行撤销行政许可案
中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉江苏省射阳县国土资源局撤销行政许可案
人民法院报发布2016年度人民法院十大民事行政案件之十：顾某诉教育局重新划分施教区案
吕文诉无锡市教育局要求重新评定考生中考作文得分被判驳回案
朱某某诉上海市浦东新区教育局要求履行法定职责案
定安城东建筑装修工程公司与海南省定安县人民政府、第三人中国农业银行定安支行收回国有土地使用权及撤销土地证案
更多



©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/95b2ca8d4055fce11b6441af6317fbe15e372397e28e9a9bbdfb.html>